



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001507 2026

Tocache,

16 ABR. 2026

VISTO, el Memorando N° 044-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha **21 de enero de 2026**, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente Judicial N° **00276-2013-0-2209-JM-CI-01**; a favor de **DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ** con DNI. N° **42751859**, y demás documentos adjuntos, con un total de Cincuenta y siete (57) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00276-2013-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 08 de fecha 16 de marzo del 2015, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por la demandante; **DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ**, y la resolución N° 12 de fecha 17 de julio del 2015, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 08 de fecha 16 de marzo del 2015, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** por concepto de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001507 2026

equivalente al 30%, de remuneraciones total o integra, Que con Resolución N° 17 de fecha 25 de octubre del 2016, se Dispone aclarar la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 12 en el sentido que a la accionante **Damaris Del Castillo Chávez** le corresponde el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% sobre su remuneración integra o total, en el periodo comprendido: Del 21 de mayo de 1991 hasta el 24 de mayo de 1999. Resolución N° 18 de fecha 21 de abril del 2017, donde el Juzgado Mixto de Tocache, dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado por la Sala Superior, requiriendo a la UGEL Tocache, CUMPLA con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada, en el periodo comprendido: Del 21 de mayo de 1991 hasta el 24 de mayo de 1999. Resolución N° 23 de fecha 20 de julio del 2022 corre traslado a las partes el **Informe Pericial N° 227-2023- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 26 de junio del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Diez Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 85/100 soles S/ 10,347.85**, e Intereses Legales la suma de **Doce Mil Quinientos veintiuno con 41/100 soles (S/ 12,521.41)** haciendo un total de **Veintidós Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 26/100 soles (S/ 22,869.26)**. Resolución N° 25 de fecha 7 de noviembre del año 2023, el Juzgado Mixto de Tocache, resolviendo la observación que había formulado, la Procuraduría Publica del Gobierno Regional de San Martín, de la liquidación e intereses, en los siguientes términos. Declarar Nula Resolución Jefatural N° 491-2019 de fecha 16 de julio del 2019. Declarar INFUNDADO la observación formulada por el Gobierno Regional respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el **Informe Pericial N° 227-2023 -HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de junio del 2023**, Requírase a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista.

Que con resolución N° 28 de fecha 10 de marzo 2026, El Juzgado Civil Sede Tocache, Resuelve **NOMBRAR** como **Sucesor Procesal**, de la que en vida fue **CHAVEZ DE DEL CASTILLO ALCIRA**, a doña **DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ** identificada con **DNI N° 42751859**, quien debe a partir de la fecha, actuar como tal en el presente proceso, reemplazándolo como titular activo del derecho discutido, en el estado en que se encuentra, conforme corresponde.

Que en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **3352-2025-GRSM/DRE** de fecha 14 de octubre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Jefatural N° 000491-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 26 de marzo de 2024, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ**, por el concepto del 30% de Preparación de Clases y Evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total (integra), en





Resolución Directoral N° 00001507 2026

aplicación del DS N° 051-91-PCM, la suma de MIL **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 02/100 SOLES (SI 1 778.02)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 07 de noviembre de 2023, asignada en el **expediente judicial N° 00276-2013-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25 de fecha 07 de noviembre de 2023, asignada en el expediente judicial N° 00276-2013-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.



Que, con Nota Informativa N° **007-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 13 de enero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00276-2013-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que mediante Oficio N° 5948-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 29 de diciembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 26 y con Resolución Directoral Regional N° 3352-2025-GRSM/DRE de fecha 14 de octubre del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 491-2019 y autoriza a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emita la resolución con el cálculo correspondiente, dando cumplimiento a los considerandos de la Resolución N° 26, expedida por dicho órgano jurisdiccional.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 227-2023- HHP/EML- CSJSM, de fecha 26 de junio del 2023**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001507 2026

- Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de

reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra más intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N° **00276-2013-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 7 de noviembre del 2023 y su modificatoria con resolución N° 26 de fecha 25 de marzo 2023 y Resolución N° 27 de fecha 25 de marzo 2024, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache, con resolución N° 28 de fecha 10 de marzo 2026, El Juzgado Civil Sede Tocache, Resuelve **NOMBRAR** como **Sucesor Procesal**, de la que en vida fue **CHAVEZ DE DEL CASTILLO ALCIRA**, a doña **DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ** identificada con **DNI N° 42751859**, quien debe a partir de la fecha, actuar como tal en el presente proceso, reemplazándolo como titular activo del derecho discutido, en el estado en que se encuentra, conforme corresponde. Y con Informe N° **000227-2023- HHP/EML-CSJSM** de fecha **26 de junio del 2023**, se da a conocer el monto calculado de los devengados por el monto de **Diez Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 85/00 soles S/ 10,347.85**, e Intereses Legales la suma de **Doce Mil Quinientos veintiuno con 41/100 soles (S/ 12,521.41)** haciendo un total de **Veintidós Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 26/100 soles (S/ 22,869.26)**, en el periodo comprendido desde **Del 21 de mayo de 1991 hasta el 24 de mayo de 1999**, Dando cumplimiento a la sentencia y al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25 de la fecha 7 de noviembre de 2023.



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ	N° 00276-2013-0-2209-JM-CI-01	N° 000227-2023-HHP/EML- CSJSM de fecha 26 de junio del 2023	S/ 10,347.85	S/ 12,521.41	S/ 22,869.26

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO

en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000491-2019-GRSM-



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001507 2026

DRE/DOOOUE.303, de fecha 16 de julio del año 2019 *reconocido como crédito devengado a favor de DAMARIS DEL CASTILLO CHAVEZ en aplicación del DS.051-91-PCM.*



ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00276-2013-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 25 de fecha 7 de noviembre 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

